МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 03 дугаар сарын 09 №2/07 Улаанбаатар хот

МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН УЛСЫН ТӨСӨВТ
ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Э.СОДОНТОГОС ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, мөн хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр баталсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр тус газрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Гомдол гаргагчид тус газрын гүйцэтгэх захирлын 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн Т/003 дугаар тушаалаар сануулах сахилгын шийтгэл оногдуулсан байна. Гомдол гаргагч уг тушаалыг эс зөвшөөрч 2020 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргасны дагуу тус шүүхийн шүүгчийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 181/ШЗ2020/14740 дугаар захирамжаар иргэний хэрэг үүсгэжээ. Мөн гүйцэтгэх захирлын 2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн Б/001 дугаар тушаалаар түүнийг ажлаас халсан байна. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэгт заасныг зөрчих тул Комисс дээрхи асуудлууд нь хүний эрхийн зөрчил мөн эсэхийг дүгнээгүй бөгөөд хууль ёсны эсэхэд шүүхээс дүгнэлт өгөхийг энд дурдах нь зүйтэй.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулав. Хяналт шалгалтын хүрээнд тус газрын нийт ажилтнуудын 40.5 хувьтай ганцаарчилсан ярилцлага хийсэн болно.

Тус хяналт шалгалтын дүнгээр олон улсын гэрээ, Хөдөлмөрийн хуульд заасан хөдөлмөрлөх эрхийн ноцтой зөрчил тогтоогдоогүй боловч цаашид хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Хяналт шалгалтын хүрээнд ганцаарчилсан ярилцлагад оролцсон ажилтнуудын 2 нь буюу 11,8 хувь нь удирдлагууд ажилтнуудаа хэл амаар доромжилдог, дарамталдаг, ажлын бус цагаар үүрэг даалгавар өгдөг гэх тайлбарыг өгсөн. Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2-т “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт “Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах,

152100024

давуу байдал тогтоохыг хориглоно" гэсэн хуулийн заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлж, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхах явдлыг гаргуулахгүй байх, удирдах, удирдуулах ёс, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлэх;

2.Тус газрын удирдлага болоод нэр бүхий ажилтнууд нь бие биенийхээ ажлын арга барилыг хүлээн зөвшөөрөхгүй хандлага нь тухайн байгууллагын төрийн тодорхой зорилт, чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын өдөр тутмын ажлаа хэвийн гүйцэтгэх, ажлын гүйцэтгэл, бүтээлч ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавар, нөхцөлийг үүсгэж болзошгүй байна. Иймд албан хаагчдыг эерэг орчинд, сэтгэл зүйн дарамтгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэх;

3.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт "Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасан жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай заалтын хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт тавих, эдгээр хууль тогтоомж зөрчсөнтэй холбоотой гомдлыг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулиар олгосон бүрэн эрхийнхээ дагуу хэрэгжүүлнэ." гэж заасан. Иймд жендерийн ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой гомдлыг байгууллагын зохих нэгжид болон Комисст хандаж шийдвэрлүүлэх боломжийг сонгох зохицуулалтыг Хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тусгах;

4.Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад "төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэх..." зарчмыг тогтоож, мөн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэгт "Хүүхэд эцэг эхтэйгээ амьдрах, тэдний анхаарал халамжид байх, ... эрхтэй" гэж заасан. Иймд тус байгууллагад ажиллаж буй бага насны хүүхэдтэй эцэг, эхэд зайлшгүй шаардлагаар ажлын бус цагаар үүрэг даалгавар өгөх тохиолдолд ар гэрийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх;

5.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1 дэх хэсэгт "Ажилтанд жил бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгож болно", мөн зүйлийн 79.4 дэх хэсэгт "Ажилтан өөрийн хүсэлтээр ээлжийн амралтыг тухайн жилдээ багтаан хэсэгчлэн эдлэж болно" гэж заасныг нэг мөр хэрэгжүүлж ажилтнуудын ээлжийн амралтыг бүрэн олгож хэвших, зайлшгүй тохиолдолд тэдний саналыг авсаны үндсэн дээр хэсэгчилэн эдлүүлэх арга хэмжээ авах.

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 15 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ